

臺中市公寓大廈爭議事件調處申請書

依據《公寓大廈管理條例》第 59 條之 1、第 53 條規定申請管理組織分流與資產移交調處

申請人	富宇大境（A2 區）全體 6 戶區分所有權人（沙鹿區龍社路 593~603 號全體區權人，名冊詳第二頁）
申請人代理人	廖倫豪（特別代理人，住址：台中市沙鹿區龍社路 595 號，獲民法第 534 條調處和解特別授權）
相對人	富宇大地社區管理委員會（法定代理人：主任委員，會址：台中市沙鹿區龍社路 642 巷口管理室）

【請求調處事項】

- 一、請求調處確認申請人 6 戶建物依《公寓大廈管理條例》第 53 條自相對人「富宇大地」管理組織範圍合意分流退出，回歸一般自用獨立透天住宅生活，不另成立管理委員會，並由建物管轄區公所准予變更備查。
- 二、請求相對人於分流核准後，將專單立卷保管之新光銀行沙鹿分行「A2 大境定存單本息（NT\$ 220,231 元）」及交屋管理基金（每戶 1 萬共 NT\$ 60,000 元，合計約 28.4 萬元）依戶數均分，全額撥還退交申請人 6 戶區權人（每戶退還約 NT\$ 47,455 元）。
- 三、請求確認自調處成立生效日起，申請人 6 戶終止繳納相對人每月管理費，相對人亦免除對申請人門前路段之巡查維護責任。

【事實及理由摘要】

- 一、**出入與機能獨立無公設不可分性**：申請人 6 戶透天座落沙鹿區龍社路 593~603 號，直接面臨公有計畫道路獨立出入，無須經由相對人內部巷道；自來水、自用水表、生活排水與化糞均獨立自理；生活廢棄物門前等候市府免費清潔隊清運，且申請人已立切結自願放棄使用相對人內部收費子母車，客觀上完全無《條例》第 53 條所稱「共用設施整體不可分性」。
- 二、**定存專單獨立立卷且財務帳目清楚**：相對人 115 年 5 月 6 日例會議題四決議及 9 月財報已明確將台中市政府核退之公款分別定存，其中第 2 筆即獨立立卷為「A2 大境區定存單 NT\$ 220,231 元」；起造人交屋管理基金亦有每戶 1 萬元專款可稽。移交純屬原款專案歸位，相對人 235 戶之原有數百萬元公共基金分毫不受影響。
- 三、**雙贏互惠並消弭大社區行政與法律負擔**：分流後相對人責任聚焦於封閉式內部 235 戶，免除跨路巡檢與外側安全民事責任；內部子母車容量 100% 留給內部 235 戶使用。為免除全體 241 戶大會特別決議動員障礙，並賦予雙方主事幹部合法免責之和解基礎，特依法申請調處。

富宇大境（A2 區・6 戶）全體區分所有權人調處申請簽章冊

全體申請人確認申請事項屬實，並共同特別授權 廖倫豪 全權出席臺中市政府調處會議、作成調處和解及簽署調處筆錄：

戶號門牌	區權人姓名	身分證字號	聯絡電話	親筆簽名	印鑑蓋章 / 日期
龍社路 593 號					
龍社路 595 號					
龍社路 597 號					
龍社路 599 號					
龍社路 601 號					
龍社路 603 號					

【檢附證物清冊】

證物一：《法定獨立分割可行性研究報告書》（7 頁審計法理全本，論證第 53 條分流及雙贏效益）
證物二：《富宇大地全區地籍圖及出入證明》（官方地籍配置圖說，佐證面臨龍社路公有道路獨立出入）
證物三：《富宇大地 115 年 5 月例會議決與 9 月定存財報》（佐證 A2 定存單 NT\$ 220,231 元專單保管）
證物四：《共用設施無依賴切結與生活垃圾自行清運承諾書》（切結水電排污自理與放棄使用收費子母車）
證物五：《專案全權委任授權書》（載明民法第 534 條爭議調處與和解之特別代理權）
證物六：建物所有權第一類登記謄本清冊（6 戶區分所有權人身分資格證明）

謹 呈

臺中市政府都市發展局（公寓大廈爭議事件調處委員會） 公鑒

申請人代表兼特別代理人：廖倫豪（簽章）

中華民國 115 年 ____ 月 ____ 日